

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2751/2538

นายสมจิตร อ่อนละมัย

โจทก์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

จำเลย

นายสมจิตร อ่อนละมัย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54, มาตรา 31

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ไม่รับ โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัย ข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน เป็นปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 51) โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเดิม หากจำเลยไม่สามารถรับโจทก์ กลับเข้าทำงานได้ขอให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม 900,000 บาท ฯลฯ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ดังกล่าว (อันดับ 47) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า คณะกรรมการสอบสวน ทางวินัยของจำเลยมีความเห็นว่า การกระทำของโจทก์ เป็น ความผิดวินัยไม่ถึงขั้นร้ายแรงที่จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ จึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับนั้น เห็นว่า โจทก์มิได้บรรยายข้อดังกล่าวไว้ในคำฟ้อง และศาลแรงงานกลางก็ได้กำหนดเป็น ประเด็นข้อพิพาทไว้ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นข้อที่มีได้ ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง

ต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรค
หนึ่ง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ ศาลฎีกา
เห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า คณะกรรมการสอบสวน ทางวินัย
ของจำเลยมีความเห็นว่า การกระทำของโจทก์ เป็น ความผิดวินัยไม่ถึงขั้นร้ายแรงที่
จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ จึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับนั้น เห็นว่า โจทก์มิได้บรรยาย
ข้อดังกล่าวไว้ในคำฟ้อง และศาลแรงงานกลางก็มิได้กำหนดเป็น ประเด็นข้อพิพาทไว้
อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นข้อที่มีได้ ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง
ต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรค
หนึ่ง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ ศาลฎีกา
เห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(ชลอ บุญยเนตร-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น